



PUTUSAN

Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD KHAIRUL AFDHAL bin HENDRI GUNAWAN;**

Tempat Lahir : Aceh Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/29 Juni 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar di SMK;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 21 Februari 2026;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Februari 2026 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Utara tanggal 13 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD KHAIRUL AFDHAL bin HENDRI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak MUHAMMAD KHAIRUL AFDHAL bin HENDRI GUNAWAN dengan pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Kategori IV) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari dikurangkan selama Anak menjalani masa penangkapan dan penahanan Rutan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,41 (satu koma empat satu) gram/neto;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah wadah bulat warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsk tanggal 17 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD KHAIRUL AFDHAL bin HENDRI GUNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,41 gram/neto (satu koma empat satu gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah wadah bulat warna biru hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA tanggal 31 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsk Tanggal 17 Maret 2026, yang dimintakan banding, mengenai tempat pidana yang dijalani Anak, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



1. Menyatakan Anak MUHAMMAD KHAIRUL AFDHAL bin HENDRI GUNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,41 gram/neto (satu koma empat satu gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah wadah bulat warna biru hitam;Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 8 April 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 15 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 6 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 15 April 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira pukul 23.00 WIB di Meunasah yang beralamat di Gampong Teupin Jok, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Anak;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Afdal (DPO) atas pesanan Saksi Agus Sabti bin Ridwan Aji yang sebelumnya memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Anak. Namun saat Anak akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, Anak dilakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan tersebut, telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa demikian pula terhadap bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat terkait Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan tujuan memutus rantai pergaulan Anak dari peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagaimana Pasal 250 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan khususnya bagi Anak karena memperlihatkan adanya disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika lebih banyak dan peran yang lebih signifikan namun dijatuhkan pidana yang lebih ringan, *in casu* Narkotika jenis sabu yang ditemukan masih dalam kategori jumlah yang sedikit, selain itu Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Anak dan pula tidak ditemukan fakta bahwa Anak mendapatkan keuntungan atas tindak pidana *a quo*, oleh karena itu putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* beralasan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA tanggal 31 Maret 2026 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsk tanggal 17 Maret 2026 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA tanggal 31 Maret 2026 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsk tanggal 17 Maret 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ttd/
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6712 K/Pid.Sus/2026